

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1765/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาวสุชาวดี ยงวัฒนสกุล	โจทก์
	นางจ่องเล็ง แซ่ฝ่าง กับพวก	จำเลย
	นางเพยาร์ ทองอินทร์ จำเลยที่ 4	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางสาวสุชาวดี ยงวัฒนสกุล ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสอง ให้จำคุก 4 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณามีประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษหนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 2 ปี 8 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 149)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 10,108 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยที่ 4 ประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 4 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยที่ 4 ประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 4 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ